行政程序與資訊公開 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：迴避、程序外接觸、陳述意見、閱覽卷宗、聽證、重新進行行政程序、送達、代理人、政府資訊公開
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、迴避

一、113年第45題

下列何者非屬行政程序法所規定應自行迴避之人？

(A) 公務員處理其配偶申請之建築案件
(B) 公務員處理其前配偶申請之補助案件
(C) 公務員處理其任職大學教授時指導之博士生所提出之申請案件
(D) 公務員處理其擔任律師時曾代理之案件

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	應迴避	配偶為行程法§32②所定之迴避事由
(B)	應迴避	前配偶亦屬行程法§32②所定之迴避事由
(C)	☑ 非應迴避	「指導之博士生」非行程法§32所列舉迴避事由中之親屬或特定關係，非當然應自行迴避
(D)	應迴避	曾代理之案件，屬行程法§32③所定迴避事由

貳、程序外接觸

一、110年第21題（原第40題）

依行政程序法規定，公務員在行政程序中，非基於職務上之必要，若與當事人非以書面為行政程序外接觸者，下列敘述何者正確？

(A) 該公務員應將所有往來之書面文件附卷，並主動對外公開
(B) 該公務員應作成書面紀錄，載明接觸對象、時間、地點及內容
(C) 該公務員應將所有往來之書面文件附卷，但不對其他當事人公開
(D) 該公務員應與接觸對象作成錄音檔案，還原接觸時間、地點及內容

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非主動對外公開，而是附卷並對當事人公開
(B)	☑ 正確	依行程法§47 II，**非以書面**之接觸，應**作成書面紀錄**，載明接觸對象、時間、地點及內容
(C)	✗	應對其他當事人公開（行程法§47 III）
(D)	✗	非要求錄音，而是作成書面紀錄

參、陳述意見

一、111年第27題（原第46題）

依行政法院裁判見解，下列何種情形，應給予處分相對人陳述意見之機會？

(A) 甲公司向主管機關申請籌設球場而遭否准
(B) 主管機關於調查事實時，曾以書面通知甲陳述意見，之後廢止甲之聘僱許可
(C) 主管機關作成處分前已舉行聽證，之後命令甲公司歇業
(D) 對公務人員甲作成一次記二大過專案考績免職處分

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	否准申請係未限制既有權利，依行程法§103⑤（駁回申請），得不給予陳述意見機會
(B)	✗	已曾以書面通知陳述意見，無須再次給予
(C)	✗	已舉行聽證，依行程法§103①，得不再另給予陳述意見機會
(D)	☑ 正確	免職處分嚴重影響公務員權益，應給予陳述意見機會（釋字第491號解釋意旨）

肆、閱覽卷宗

一、110年第22題（原第41題）

依行政程序法規定，關於閱覽卷宗之敘述，下列何者錯誤？

(A) 行政程序中對於當事人閱覽卷宗之申請，原則上應予准許，例外方得拒絕之
(B) 閱覽卷宗之申請，僅限於由行政程序之當事人及利害關係人提出
(C) 當事人對於卷宗中所載內容及資料，縱與其自身無關，亦可檢具事證，請求更正
(D) 閱覽卷宗之申請，以主張或維護申請人法律上利益之必要者為限

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	閱覽卷宗原則准許，僅於行程法§46 II所列事由得拒絕
(B)	☑ 正確	依行程法§46 I，限於當事人或利害關係人
(C)	✗ 錯誤	請求更正限於**與自身相關**之個人資料或資訊，非任何資料均可請求更正
(D)	☑ 正確	以主張或維護法律上利益有必要者為限（行程法§46 I）

伍、聽證

一、112年第25題（原第45題）

有關行政程序法之聽證程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政機關僅於法律有明文規定時，始負舉行聽證之義務
(B) 有關設置重大公共設施行政計畫之確定，必須經聽證程序
(C) 行政機關為訂定法規命令舉行聽證時，應於政府公報或新聞紙公告
(D) 當事人不服經聽證程序作成之行政處分，得逕行提起行政訴訟

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	行政機關除法律有規定外，亦得**依職權**舉行聽證（行程法§107），非僅於法律有規定時始負舉行義務。但值得注意的是，行程法§54以下有聽證程序之規定可適用
(B)	☑ 正確	重大公共設施行政計畫之確定，應經聽證程序（行程法§164）
(C)	☑ 正確	訂定法規命令之聽證，應於政府公報或新聞紙公告（行程法§155）
(D)	☑ 正確	經聽證程序作成之行政處分，免除訴願及其先行程序（行程法§109），得逕提行政訴訟

二、114年第35題（原第55題）

依行政程序法規定，有關聽證之敘述，下列何者正確？

(A) 非經法規明文規定，行政機關不得舉行聽證
(B) 聽證，必要時得舉行預備聽證；但聽證終結後，行政機關不得再為聽證
(C) 聽證主持人，不論行政機關首長或其指定人員擔任，均應具備法制專長
(D) 不服依聽證作成之行政處分，其行政救濟程序，免除訴願及其先行程序

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政機關得**依職權**舉行聽證，不以法規明文為必要
(B)	✗	聽證終結後，如有正當理由，行政機關得依職權或當事人申請**再為聽證**
(C)	✗	行程法未要求聽證主持人須具備法制專長
(D)	☑ 正確	經聽證作成之行政處分，**免除訴願及其先行程序**（行程法§109），得逕提行政訴訟

> [!NOTE]
> **重點整理（聽證程序要點）**：
>
> - 得依職權或法規規定舉行
> - 重大公共設施行政計畫之確定**應**經聽證
> - 經聽證作成之行政處分→免除訴願→逕提行政訴訟
> - 得舉行預備聽證；終結後得再為聽證
> - 主持人無須具備法制專長

陸、重新進行行政程序

一、112年第26題（原第46題）

有關行政程序法第128條及第129條重新進行行政程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 重新進行行政程序之決定可分為兩個階段，第一階段為是否重新進行之准駁，第二階段為重新進行後所為之第二次裁決
(B) 申請人得以發現行政處分作成後始存在或成立之新證據為由申請重新進行，但限於經斟酌可受較有利益之處分者為限
(C) 行政機關就重新進行行政程序所為之決定，性質上均非行政處分，受不利影響之申請人不得對之提起行政爭訟
(D) 行政處分確定後，因事實變更而受不利影響之人，如非原處分之相對人或利害關係人，不得申請重新進行行政程序

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	重新進行採二階段：①是否准許重新進行、②重新審查後之決定
(B)	☑ 正確	行程法§128 I②：新證據限處分後始存在或成立，且須可受較有利處分
(C)	✗ 錯誤	駁回重新進行之申請為**行政處分**，申請人得對之提起行政爭訟
(D)	☑ 正確	申請人限於相對人或利害關係人

二、113年第46題

主管機關A對甲公司為停止營業1年之處分（下稱原處分），6個月後甲公司以事實或法律有變更為由，依行政程序法第128條向A申請廢棄原處分，A函覆甲。該函覆依其記載內容，下列敘述何者錯誤？

(A) 若僅重申原處分內容，其法律性質為重覆處置，甲不得對之提起行政爭訟
(B) 若表示甲之申請不合法而駁回之，甲得對之提起行政爭訟
(C) 若表示甲之申請符合法定要件，惟原處分為正當而駁回之，甲得對之提起行政爭訟
(D) 若表示甲之申請有理由而廢止原處分，法律上利害關係人乙若不服，得提起行政爭訟

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依行程法§128申請重新進行而獲回覆，即便重申原處分內容，因已進入**程序審查**，性質上為**第二次裁決**，非重覆處置，甲得對之爭訟。「重覆處置」指未經實質審查僅重述前處分，但§128之申請已構成新的程序
(B)	☑ 正確	駁回申請為行政處分，得提起行政爭訟
(C)	☑ 正確	實質駁回為行政處分，得提起行政爭訟
(D)	☑ 正確	廢止原處分為新的行政處分，利害關係人得爭訟

柒、送達

一、109年第27題（原第47題）

關於行政程序法所定之行政程序，下列敘述何者正確？

(A) 行政處分之相對人為公同共有人時，對公同共有人中之一人為送達者，即對全體公同共有人發生送達效力
(B) 行政機關於行政程序中，應依職權或當事人申請，調查事實及證據，並對當事人有利及不利事項一律注意
(C) 行政執行機關對義務人限制住居時，均應於處分前給予義務人陳述意見，方符正當行政程序之要求
(D) 行政機關作成經聽證程序之行政處分時，應受聽證結果之拘束

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	對公同共有人中之一人送達，並非對全體發生送達效力，應分別對各共有人為送達
(B)	☑ 正確	依行程法§36，行政機關應依**職權調查**事實及證據，並對當事人**有利及不利事項一律注意**
(C)	✗	限制住居屬行政執行之手段，非所有情形均須事前給予陳述意見機會
(D)	✗	行政機關作成行政處分時，應**斟酌**聽證結果，但非「應受拘束」（行程法§108）

二、114年第23題（原第43題）

依行政程序法、訴願法及行政訴訟法規定，關於寄存送達之敘述，下列何者正確？

(A) 行政程序及訴願之寄存送達，自送達完畢時即發生效力
(B) 訴願及行政訴訟之寄存送達，自送達完畢時即發生效力
(C) 行政程序及訴願之寄存送達，自寄存之日起，經10日發生效力
(D) 訴願及行政訴訟之寄存送達，自寄存之日起，經10日發生效力

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政程序之寄存送達亦非即時生效；訴願有不同規定
(B)	✗	訴願及行政訴訟之寄存送達非即時生效
(C)	✗	行政程序法之寄存送達，自寄存之日起經**10日**生效（行程法§74 II）；但訴願非此規定
(D)	☑ 正確	訴願法準用行政訴訟法規定，行政訴訟法之寄存送達自寄存之日起經**10日**發生效力

捌、代理人

一、114年第21題（原第41題）

關於行政程序法之代理人規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 代理權之授與，及於該行政程序有關之全部程序行為。但申請之撤回，非受特別授權，不得為之
(B) 代理人有二人以上者，為避免個別代理行為之矛盾產生，故必須以共同代理方式為之
(C) 代理人與當事人間有基於信任之契約關係，故代理人經本人同意後，始得委任他人為複代理人
(D) 代理權不因本人死亡或其行政程序行為能力喪失而消滅，法定代理有變更或行政機關經裁併或變更者亦同

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行程法§25：代理權及於全部程序行為，但申請之撤回非受特別授權不得為之
(B)	✗ 錯誤	代理人有二人以上者，**各得單獨代理**（行程法§24 III），無須共同代理
(C)	☑ 正確	非經本人同意不得委任複代理人
(D)	☑ 正確	代理權不因本人死亡或行為能力喪失而消滅（行程法§24 V）

玖、政府資訊公開

一、108年第26題（原第46題）

本國人甲所設之工廠遭民眾檢舉疑似不法排放有毒廢污水，主管機關乙乃著手調查。甲獲知後，依據政府資訊公開法申請提供相關資料，乙拒絕之。請問甲得否對之提起行政爭訟？

(A) 不得，因為甲無請求提供相關資料之權利
(B) 不得，因為乙之拒絕提供未發生任何實體法上之效果
(C) 可以，但僅得於不服乙之裁罰決定提起行政爭訟時，一併聲明不服
(D) 可以，且得對乙之拒絕提供相關資料直接提起訴願、行政訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依政府資訊公開法，人民有申請提供政府資訊之權利，甲之申請合法
(B)	✗	拒絕提供資訊之決定為**行政處分**，對甲之權利發生法律效果
(C)	✗	拒絕資訊公開之決定為獨立之行政處分，得**單獨**提起行政爭訟，無須附隨於裁罰決定
(D)	☑ 正確	拒絕提供政府資訊之決定為行政處分，甲得直接提起**訴願及行政訴訟**

二、109年第28題（原第48題）

比較行政程序法所定之閱覽卷宗與政府資訊公開法之政府資訊公開，下列敘述何者正確？

(A) 行政程序法與政府資訊公開法所規定之資訊申請人，資格要件並無不同
(B) 政府資訊公開法及行政程序法就資訊錯誤之情況，均有請求更正之規定
(C) 涉及機關作成決定前擬稿或其他準備作業之資訊，依行政程序法及政府資訊公開法之規定，皆應不予公開或提供
(D) 申請人對於否准閱覽卷宗或政府資訊公開之決定不服時，均得逕行提起行政訴訟，無庸踐行先行程序

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行程法閱覽卷宗限於**當事人或利害關係人**；政府資訊公開法則為**任何人**均得申請，資格要件不同

(B) ☑ 正確　政府資訊公開法§10及行程法§46 III均有就資訊錯誤**請求更正**之規定
(C) ✗　行程法§46之閱覽卷宗得拒絕之事由與政府資訊公開法§18限制公開事由不盡相同，非「皆應」不予公開
(D) ✗　否准閱覽卷宗或資訊公開之決定為行政處分，原則上應先經**訴願**，不得逕行提起行政訴訟

三、110年第23題（原第42題）

關於政府資訊公開法規定之資訊公開，下列敘述何者正確？

(A) 關於外國人之申請資格，政府資訊公開法係採平等互惠原則
(B) 人民所申請之資訊，縱使只有部分涉及國家機密，仍應全部不予提供，不得分離處理
(C) 行政機關得公開之資訊，以該機關自行作成者為限
(D) 基於個人學術研究之目的而申請提供政府資訊，須提出證據資料，行政機關始得同意提供

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	政府資訊公開法§9 II：外國人申請依**平等互惠原則**辦理
(B)	✗	部分涉及限制公開者，得**分離處理**，就可公開部分提供（§18 II）
(C)	✗	不限於自行作成，亦包括取得或保有之資訊
(D)	✗	申請無須說明特定目的或提出證據

四、111年第28題（原第47題）

現行法關於人民申請政府資訊公開之規定，下列敘述何者正確？

(A) 行政程序法屬於一般性的資訊公開；檔案法屬於特定個案的資訊公開
(B) 為滿足人民知的權利，任何人得依政府資訊公開法規定之程序，無償申請資訊公開
(C) 對於法定限制公開之資訊，仍應依資訊分離原則，就可公開之部分提供申請人
(D) 機關所為之准駁決定，申請人不服，得逕提起行政訴訟

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	政府資訊公開法才是一般性規範，行政程序法為特定行政程序中之閱覽卷宗
(B)	✗	非無償，得收取必要費用
(C)	☑ 正確	依**資訊分離原則**，限制公開部分排除後，其餘可公開部分仍應提供
(D)	✗	應先經訴願，再提行政訴訟

五、112年第27題（原第47題）

依政府資訊公開法規定，下列何者非屬政府機關應主動公開之資訊？

(A) 經濟部對民間企業之補助金額
(B) 憲法法庭審議案件之表決經過
(C) 勞動部勞務採購案之書面契約
(D) 立法院法制局委託學者進行之研究報告

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	應主動公開	補助金額屬政府資訊公開法§7⑩所定應主動公開事項
(B)	☑ 非應主動公開	憲法法庭審議之**表決經過**屬限制公開（會議不公開之部分），非應主動公開
(C)	應主動公開	採購契約屬應主動公開之資訊
(D)	應主動公開	委託研究報告屬§7⑪之應主動公開資訊

六、113年第47題

關於政府資訊公開之敘述，下列何者正確？

(A) 刑事判決確定且再審期間經過後，申請閱覽訴訟卷宗，應適用政府資訊公開法相關規定
(B) 人民申請閱覽業經歸檔管理之檔案，行政機關應適用政府資訊公開法之規定拒絕其申請
(C) 依政府資訊公開法應限制公開或不予提供之政府資訊，若因情事變更已無限制公開或拒絕提供之必要時，政府機關應一律主動公開
(D) 政府資訊中如部分含有限制公開或不予提供之事項，就該其他部分之資訊，仍不得公開或提供之

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	刑事判決確定且再審期間經過後，訴訟卷宗非訴訟進行中之資料，申請閱覽應適用政府資訊公開法
(B)	✗	業經歸檔之檔案，應適用**檔案法**之規定，非以政府資訊公開法拒絕
(C)	✗	情事變更已無限制必要時，**得**公開，非「一律」主動公開
(D)	✗	依資訊分離原則，限制部分排除後，其餘部分仍**得**公開或提供

七、114年第24題（原第44題）

關於政府資訊公開法規定之敘述，下列何者正確？

(A) 與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，不待國民申請，原則上即應主動公開
(B) 國民申請提供政府資訊，以主張或維護其法律上利益有必要者為要件
(C) 國民申請提供之政府資訊包含有侵害個人隱私之部分時，全部均不得提供
(D) 申請提供政府資訊遭到拒絕而不服者，不得單獨就該拒絕決定提起行政救濟

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	政府資訊公開法§7：與人民權益攸關之施政資訊，**應主動公開**，不待申請
(B)	✗	申請政府資訊無須以主張法律上利益為要件（不同於閱覽卷宗）
(C)	✗	依資訊分離原則，隱私部分排除後，其餘仍得提供
(D)	✗	拒絕決定為行政處分，得提起行政救濟

> [!NOTE]
> **重點整理（閱覽卷宗vs政府資訊公開）**：
>
> | | 閱覽卷宗（行程法§46） | 政府資訊公開法 |
> |---|---|---|
> | **主體** | 當事人/利害關係人 | 任何人（國民）；外國人依互惠原則 |
> | **要件** | 法律上利益之必要 | 無須說明理由 |
> | **範圍** | 特定行政程序之卷宗 | 政府機關保有之一切資訊 |
> | **資訊分離** | 適用 | 適用 |

拾、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
迴避						1		1
程序外接觸			1					1
陳述意見				1				1
閱覽卷宗			1					1
聽證					1		1	2
重新進行行政程序					1	1		2
送達		1					1	2
代理人							1	1
政府資訊公開	1	1	1	1	1	1	1	7
合計	**1**	**2**	**3**	**2**	**3**	**3**	**4**	**18**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
迴避事由	配偶/前配偶、曾代理之案件（§32）；師生關係非當然迴避
程序外接觸	非書面接觸→作成書面紀錄→載明對象、時間、地點、內容
陳述意見	免職處分應給予陳述意見；駁回申請/已聽證/已書面通知→得不給予
聽證免訴願	經聽證作成之處分→免除訴願→逕提行政訴訟
聽證非法定限制	得依職權舉行聽證，不以法律規定為限
重新進行§128	二階段（准駁＋第二次裁決）；駁回為行政處分
寄存送達	訴願/行訴：寄存後經10日生效
代理人	各得單獨代理（非共同代理）；代理權不因本人死亡消滅
資訊分離原則	限制部分排除，其餘可公開部分仍應提供
外國人申請	平等互惠原則
閱覽卷宗vs資訊公開	卷宗＝法律上利益；資訊公開＝無須說明理由

資訊公開拒絕之救濟 拒絕提供為行政處分，得直接提起訴願及行政訴訟
職權調查原則　　行政機關應依職權調查事實證據，有利不利一律注意（§36）
請求更正規定　　行程法§46 III及資訊公開法§10均有請求更正之規定

資料來源： 108–114 年司律一試行政法考古題
最後更新： 2026-06-19